

1003371-92.2020.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Marcos de Lima Porta

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 5ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... denúncia informando a ocorrência de tráfico de drogas e venda de bebidas falsificadas no imóvel descrito na inicial.

Diz que bateram na porta da residência e foram atendidos por uma senhora, identificada, posteriormente, como Claudia (mãe do autor).

Alegam que após se identificarem esta senhora tentou fechar a porta impedindo o prosseguimento da diligência, como não conseguiu, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

5ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina, 80, São Paulo - SP - cep 01501-908

1003371-92.2020.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1003371-92.2020.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Adilson Fleming Junior

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos de Lima Porta

Vistos.

Adilson Fleming Junior ajuíza ação cível pelo procedimento comum contra o Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando a indenização por danos morais no valor de R\$ 62.340,00 (60 salários mínimos), devidamente atualizados.

Alega, em síntese, que em 09.05.2022 policiais civis, da Delegacia de Investigações Gerais de Santos, invadiram a residência em que o autor reside com sua genitora, Claudia Andrea. No momento da ação policial, os mesmos forçaram a entrada do imóvel, com armas em punho, apontadas para a cabeça do autor e sua genitora, aos gritos e berros, invadiram a residência, reviraram o imóvel, em busca de produtos de natureza ilícita, e nada encontraram.

Diz que os policiais dessa ação, invadiram o imóvel sem portar mandado de busca e apreensão, vindo a humilhá-lo, algemá-lo e tudo sob cárcere em total abuso de autoridade, sob coação e ameaça, havendo os policiais levado essa ação a efeito, chegando ao cúmulo de algemar a ele e sua genitora, sendo ambos acusados naquela oportunidade de estarem envolvidos com ilícitos. Como não obtiveram êxito na empreitada - já que nada de ilícito encontraram - se dirigiram ao imóvel lindeiro, casa 02 da referida rua, forçando a entrada do imóvel, arrombando-a.

Já dentro do imóvel, retiraram de lá caixas de bebidas alcoólicas, acusando-os de serem os donos da bebida, os conduziram até a distrital. Nessa residência reside o irmão do autor que acabou se vendo na obrigação de assumir a propriedade das

bebidas, pois essa era condição dos policiais para a soltura e liberação do autor e sua genitora.

Sustenta que a conduta ilícita praticada pelos policiais gera a obrigação de indenizar, e total caráter sancionatório e educativo, pois os fatos se tornaram públicos, pois a conduta foi presenciada por pessoas do bairro. Quer, pois, a procedência da ação para esse fim.

O requerido foi citado e apresentou contestação. Em preliminares, alega inépcia da petição inicial e ilegitimidade ativa. No mérito, em síntese, afirma serem descabidas as alegações feitas e pugna pela improcedência do feito.

Houve réplica oportunidade em que foram repelidas as alegações feitas.

No saneador foi designada audiência de instrução e julgamento, que foi realizada com a oitiva das testemunhas.

Em alegações finais, as partes reiteraram suas posições já conhecidas.

Esse é o relatório.

Decido.

As preliminares se confundem com o mérito e nele serão analisadas.

A ação é improcedente.

Trata-se de ação em que o autor enseja indenização por danos morais, em razão da situação constrangedora que vivenciou, ao ser detido e algemado por policiais que entraram em sua casa sem mandado judicial.

O autor relata que os policiais forçaram a entrada do imóvel, com armas em punho, apontadas para a cabeça do autor e de sua genitora, aos gritos e berros, invadiram a residência, reviraram o imóvel, em busca de produtos de natureza ilícita, e nada encontraram (fl. 2).

Diz que mesmo assim foram conduzidos, ele e sua mãe, algemados como se criminosos fossem. Somente foram liberados após o comparecimento de seu irmão na delegacia que assumiu a propriedade das bebidas falsificadas encontradas em sua casa.

O autor, diz ainda, que a prisão dele e de sua mãe foram assistidos pela vizinhança o que causou grande humilhação e danos irreparáveis a sua moral.

O requerido, por sua vez, conforme relatado no Boletim de Ocorrência, alega ter recebido denúncia informando a ocorrência de tráfico de drogas e venda de bebidas falsificadas no imóvel descrito na inicial.

Diz que bateram na porta da residência e foram atendidos por uma senhora, identificada, posteriormente, como Claudia (mãe do autor).

Alegam que após se identificarem esta senhora tentou fechar a porta impedindo o prosseguimento da diligência, como não conseguiu, correu para o interior da casa e gritou para que o filho se desfizesse de provas ilícitas. Afirmam que na residência do autor apreenderam pequena porção de maconha e que prosseguindo com as diligências num cômodo dos fundos, onde residia o outro filho, irmão do autor, apreenderam grande quantidade de bebidas destiladas visivelmente falsificadas, e que diante das evidências foi dada voz de prisão. Alegam, ainda, que a senhora Cláudia tentou atrapalhar o andamento das diligências, porém sem conseguir seu intento.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas.

A testemunha Edi Carlos alega que estava passando na rua de bicicleta quando viu o ator algemado. Diz que não sabe dizer se foi necessário ele ser algemado. Acha que não precisa de algema pois ele estava sossegado. Acha que foi truculento porque a vizinhança saiu... Viu o "Júnior" chorando e a mãe nervosa e os policiais gritando com eles. Diz que não permaneceu no local e quando voltou já não estavam mais no local. Diz que é amigo do bairro e de escola e a mãe dele é superamiga da sua mãe e alega que não tem amizade íntima com o autor.

A testemunha Daiane diz que não viu a polícia usar algemas no autor e nem viu a ação policial e que ficou sabendo dos fatos pelos vizinhos.

Nesse contexto, os relatos das testemunhas não foram capazes de elucidar a questão, visto que ambos não presenciaram os fatos.

Logo, o autor não foi capaz de comprovar os fatos alegados por ele que ensejassem a pretendida indenização por danos morais.

Cabia a ele comprovar o fato constitutivo do seu direito alegado.

Como se não bastasse, no ofício da Corregedoria Geral da Polícia Civil de fls.

199/204, consta que nenhuma das irregularidades citadas foram levadas ao conhecimento da Corregedoria como frequentemente ocorre em situações semelhantes. E como não houve comprovação da infração disciplinar, os autos foram arquivados. Nesse contexto, diante da ausência de prova cabal de que a prisão tenha se dado de forma ilegal ou abusiva, de rigor, pois desacolher sua pretensão inicial. Posto isso, julgo improcedente a pretensão inicial e, em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, atualizado, observado o art. 12 da Lei n. 1060/50 e o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Paulo, 21 de outubro de 2022.